

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 4 جوان 2007.

زين العابدين بن علي

قانون عدد 35 لسنة 2007 مؤرخ في 4 جوان 2007 يتعلق بإتمام القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير(1).

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول . أضيفت إلى الفصل 2 من القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، فقرة ثانية تدرج مباشرة قبل الفقرة الأخيرة منه، كما يلي :

الفصل 2 (فقرة ثانية) : يمكن للديوان الوطني للتطهير في إطار الترتيب الجاري بها العمل إسناد لزمات لاستغلال منشآت التطهير التابعة له وبعض الخدمات التي يسديها في نطاق مهامه وتضبط قائمة هذه الخدمات بآمر.

الفصل 2 . أضيفت إلى الفصل 2 من القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، فقرة رابعة تدرج مباشرة بعد الفقرة الأخيرة منه، كما يلي :

الفصل 2 (فقرة رابعة) : تمنح اللزمات المشار إليها بالفقرة المتقدمة لمدة أقصاها ثلاثون سنة.

الفصل 3 . أضيفت الفصول 2 مكرر و2 ثالثا و2 رابعا و2 خامسا و2 سادسا و2 سابعا و2 ثامنا و2 تاسعا إلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، كما يلي :

الفصل 2 مكرر : ينشأ لصاحب لزمة تمويل وإنجاز واستغلال منشآت التطهير حق عيني خاص على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي ينجزها لممارسة النشاط المنصوص عليه بعقد اللزمة.

يخول هذا الحق لصاحبه، طيلة مدة عقد اللزمة، حقوق وواجبات المالك في الأحكام الواردة بالفصول من 2 مكرر إلى 2 تاسعا من هذا القانون.

ترسم الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بدفتر خاص تمسكه المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية.

تضبط بأمر كيفية مسك هذا الدفتر.

تطبق في ترسيم الحق العيني وكذلك حقوق الداننين الموظفة عليه الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في مادة الحقوق العينية.

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 ماي 2007.

مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 ماي 2007.

الفصل 2 ثالثا : لا يجوز أثناء سريان عقد اللزمة وبالنسبة للمدة المتبقية منها التفويت في الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة أو إحالتها بأي وجه من الوجوه بما في ذلك ممارسة التأمينات الموظفة عليها إلا بترخيص من الوزير المكلف بالبيئة.

الفصل 2 رابعا : في حالة وفاة صاحب اللزمة يجوز أن تحال اللزمة والحقوق العينية الناشئة عنها إلى الورثة على شرط أن يتقدم الشخص الذي تم الاتفاق عليه من بينهم بمطلب في الغرض إلى الوزير المكلف بالبيئة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وأن يحصل على موافقته.

في حالة عدم الحصول على اتفاق بين الورثة يجوز لكل واحد منهم طلب تعيين ممثل عنهم بموجب إذن على عريضة غير قابل للطعن يصدره رئيس المحكمة الابتدائية المختصة خلال الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

ويجوز عند التأكد، وحتى قبل انقضاء الأجل المذكور، للوزير المكلف بالبيئة طلب تعيين ممثل عن الورثة لمواصلة تنفيذ اللزمة وذلك وفق نفس الصيغ المبينة بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

ويتواصل تنفيذ النشاط موضوع اللزمة خلال الأجل المذكور حسب الشروط المنصوص عليها بالعقد.

في صورة انقضاء الأجل المذكور دون تعيين ممثل عن الورثة لمواصلة تنفيذ عقد اللزمة، فإنه يتم فسخه بدون تعويض.

وفي هذه الحالة يتم بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إعلام الداننين المرسمة حقوقهم لتمكينهم من اقتراح إحلال شخص آخر محل المتوفى وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وللسلطة المانحة حرية الموافقة على الشخص المقترح أو إحالة اللزمة إلى شخص آخر.

وإذا كان المستلزم شخصا معنويا تطبق في حالة الحل أحكام الفقرة المتقدمة من هذا الفصل.

الفصل 2 خامسا : لا يمكن رهن الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة إلا لضمان القروض المتعاقد عليها من قبل صاحب اللزمة بهدف تمويل إنجاز أو تغيير أو توسيع المنشآت والتجهيزات المنجزة في إطار اللزمة.

لا يمكن للداننين العاديين غير الذين نشأ دينهم بمناسبة الأشغال المذكورة بالفقرة السابقة اتخاذ إجراءات تحفظية أو إجراءات تنفيذية على الحقوق والممتلكات المنصوص عليها بهذا الفصل.

ينتهي مفعول الرهون الموظفة على الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بانتهاء أجل عقد اللزمة.

الفصل 2 سادسا : عند انتهاء اللزمة، يجب على صاحبها الإبقاء على المنشآت والبنايات والتجهيزات الثابتة التي أقامها ما لم ينص عقد اللزمة أو قرار من الوزير المكلف بالبيئة على إزالة هذه البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة.

وفي هذه الحالة يتولى صاحب اللزمة إزالتها على نفقته في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه عليه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

وترجع البنايات والمنشآت والتجهيزات التي تمت الموافقة على الإبقاء عليها خالية من أي تحملات أو رهون.

الفصل 2 سابعاً : تسحب اللزمة من صاحبها، بعد سماعه، في صورة عدم احترامه للالتزامات المترتبة عنها.

في هذه الحالة يتم بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إعلام الدائنين المرسمة حقوقهم قبل ثلاثة أشهر من تاريخ قرار سحب اللزمة لتمكينهم من اقتراح إحلال شخص آخر محل من سحبت منه اللزمة، وللسلطة المانحة حرية الموافقة على الشخص المقترح أو إحالة اللزمة إلى شخص آخر.

الفصل 2 ثامناً : لصاحب اللزمة الحق في جبر الضرر المادي والمباشر الذي قد يحصل له في صورة سحب اللزمة منه قبل انتهاء أجل المتفق عليه بها، لسبب غير الإخلال بشروط العقد ومقتضياته.

يحل الدائنون لخلاص ديونهم محل صاحب اللزمة في حدود الغرامة التي يستحقها إذا كانت ديونهم مرسمة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 2 مكرر من هذا القانون.

الفصل 2 تاسعاً : لا تنطبق على اللزمات المشار إليها بالفصل 2 من هذا القانون أحكام التشريع المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغيين والمتسوغيين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 4 جوان 2007.

زين العابدين بن علي

قانون عدد 36 لسنة 2007 مؤرخ في 4 جوان 2007 يتعلق بإحداث قصر العلوم بالمنستير⁽¹⁾.

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول . أحدثت مؤسسة عمومية لا تكتسي صيغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي أطلق عليها اسم "قصر العلوم بالمنستير"، مقرها بالمنستير، وتخضع هذه المؤسسة لإشراف الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.

ويخضع قصر العلوم في علاقاته مع الغير للتشريع التجاري.

الفصل 2 . تتمثل مهمة قصر العلوم بالمنستير في بعث حركية فكرية وثقافية وعلمية بما يدعم النشاط الفكري والثقافي والعلمي الذي تشهده البلاد، وذلك لدى جميع أصناف المواطنين.

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 14 ماي 2007.

مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 ماي 2007.

وهو مكلف خاصة بـ :

. المساهمة في تنمية المعرفة ونشرها قصد تمكين كافة المواطنين من الاستفادة من تقدم العلوم،

. تحسيس العموم وتوعيدهم على التعامل مع الطرق والاكتشافات العلمية، وذلك خاصة بتنظيم التظاهرات العلمية والثقافية المتطورة والمتماشية مع الأولويات الوطنية،

. إيقاظ تطلعات المواطنين الفكرية واستقطاب الشباب المتعلم واستغلال كل الفضاءات المتواجدة لإنجاز إبداعاتهم العلمية والشبابية وتحقيقها،

. إشاعة الثقافة العلمية وثقافة المؤسسة لدى العموم وتنمية ملكة الابتكار والإبداع والتشجيع على المبادرة،

. القيام في إطار التنسيق مع جامعة تونس الافتراضية بالأنشطة التالية :

* تنظيم محاضرات عن بعد إما مجاناً أو بمقابل في مختلف المجالات العلمية وذلك باستغلال تقنيات الاتصال الحديثة لفائدة مختلف القطاعات،

* تأمين الإنتاج الثقافي والترفيهي وصياغته خاصة بالطريقة الرقمية،

* المساهمة في تأمين التعلم عن بعد والحث على إنتاج المضامين البيداغوجية والتثقيفية العلمية،

* تجسيم أنماط جديدة للتكوين موجهة إلى العموم، مثل التكوين عن بعد والتكوين حسب الطلب والجامعة المفتوحة عملاً بمبدأي التعلم الذاتي والتعلم مدى الحياة.

. التشجيع على إحداث المؤسسات المجددة واستحداث الخريجين من حاملي الشهادات العليا على إقامة مشاريع خاصة بهم وتقديم المعلومات إما مجاناً أو بمقابل للمؤسسات المجددة أو تلك المنخرطة في عمليات التأهيل،

. إحداث حلقات للتواصل بين المؤسسات الجامعية ومكونات النسيج الاقتصادي والتجاري،

. إصدار نشاطات قصر العلوم بالمنستير ونشر مقالات علمية متخصصة وأخرى عامة في مجالات مختلفة.

الفصل 3 . يضبط التنظيم الإداري والمالي لقصر العلوم بالمنستير بأمر.

الفصل 4 . في صورة حل قصر العلوم بالمنستير ترجع مكاسبه إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 4 جوان 2007.

زين العابدين بن علي